



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 4846/2020

All'udienza collegiale del giorno 02/05/2024 ore 10:00

Dott. Giovanni Buonomo

presidente

Dott. Maria Grazia Conti

consigliere

Dott. Giovanna Schipani

consigliere relatore

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

Parte_1

Avv. MUSTO PASQUALE presente

Appellato/i

Controparte_1

Avv.

Controparte_2

N. 37-1/2022 DEL

TRIBUNALE DI LATINA

Avv. QUATTROCIOCCHI GIORGIO sostituito da avv. Alessandro Avagliano

Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avv. Musto illustra alla Corte le ragioni a fondamento dell'atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento, previa ammissione se necessaria di una nuova c.t.u. e dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado. Fa presente che è emersa nella sentenza di fallimento l'esistenza di un solo responsabile per i danni subiti dalla sig.ra *Pt_1* nella persona del sig.

Controparte_1 .

L'avv. Avagliano insiste affinché la Corte dichiari inammissibile o improcedibile la domanda a seguito della declaratoria di fallimento della *Controparte_2* si riporta alle considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte

trattiene la causa in decisione e provvede con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Giuseppina Antonia Lavuda

IL PRESIDENTE

Giovanni Buonomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Giovanni Buonomo

Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Conti

Consigliere

Dott.ssa Giovanna Schipani

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4846/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.5.2024 e vertente

TRA

Parte_1 , c.f. *C.F._1*

rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Musto, giusta procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

Controparte_2

N. 37-1/2022

DEL TRIBUNALE DI LATINA, c.f. *P.IVA_1*

rappresentato e difeso dall'avv.to Giorgio Quattrociochi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione in grado di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

**APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE**

NONCHÈ

Controparte_1 , c.f. *C.F._2*

**APPELLATO CONTUMACE
APPELLANTE INCIDENTALE**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9.11.2015, *Parte_1* chiedeva al tribunale di Latina di autorizzare il sequestro conservativo ante causam sui beni di proprietà di *CP_3* [...] di *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *CP_1* [...] e del sig. *Controparte_1* in proprio, fino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00.

Deduciva la ricorrente che: unitamente alla madre e alla sorella, con contratto preliminare di permuta del 26.6.2007, aveva promesso in vendita alla *CP_3* gli immobili indicati in ricorso e la società si era impegnata a cedere alla *Pt_1* un appartamento, un box auto, un posto auto scoperto, tutti siti in Latina, via Bradano, in fase di ultimazione; gli immobili di proprietà delle venditrici erano stati trasferiti alla società con rogito del 7.8.2008; in data 2.7.2013, le predette avevano poi convenuto in giudizio la *CP_3* onde ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione agli immobili alle medesime promessi in permuta; il 13.2.2014 le parti erano addivenute ad una conciliazione giudiziale che prevedeva, per quanto qui rileva, il trasferimento a *Parte_1* del diritto di nuda proprietà (e alla madre dell'usufrutto) dell'immobile e del box siti in Latina, via Vetiche; il giorno successivo, cioè il 14.2.2014, aveva avuto luogo un incontro tra la *Pt_1* e *Controparte_1* (socio unico di *CP_3* e legale rappresentante di *Controparte_2* per definire la questione dell'immobile di via Bradano; con scrittura privata in pari data, il *CP_1* si era impegnato a cedere alla *Pt_1* un appartamento sito in Latina, via XXI Aprile snc, di circa 75 mq, oltre ad un locale tecnico di circa 50 mq, due garage e una

cantina, che *Controparte_2* stava realizzando, in cambio dell'appartamento di via Bradano, nonché un appartamento sito in Latina, via Vetiche; nel frattempo l'immobile di via Bradano era stato venduto a terzi dalla società, per il prezzo di € 260.000,00; a quasi due anni di distanza, l'appartamento di via XXI Aprile non era però stato trasferito alla ricorrente, la quale, avendo ricevuto le chiavi, vi aveva trasferito alcune piante ornamentali; aveva trasferito, inoltre, nel garage, mobili e suppellettili di valore; a causa di problemi tecnici il definitivo trasloco era stato rinviato dal costruttore *CP_1*, il quale aveva messo a disposizione della *Pt_1*, in via provvisoria, un appartamento di proprietà della società, sito in Latina, via Monte Petrella, di 50 mq, e un garage; il garage, in cui la *Pt_1* (che aveva lasciato l'appartamento da lei detenuto in locazione) aveva trasferito la propria mobilia e i propri effetti personali (date le modeste dimensioni dell'appartamento), a causa di forti piogge, si era allagato e ciò aveva provocato danni alla mobilia per € 50.000,00; la *Pt_1* aveva quindi preso in uso un locale tecnico/mansarda, nello stesso stabile di via Monte Petrella, di proprietà dal sacerdote don *Persona_1*, pagando un'indennità di occupazione di € 500,00 mensili; nel frattempo l'appartamento di via XXI Aprile diveniva di fatto invendibile a seguito di lavori che ne avevano ridotto la volumetria e la fruibilità e per irregolarità urbanistiche, sicché la *Pt_1* aveva comunicato formalmente al *CP_1* di non avere più interesse al trasferimento dello stesso; nel corso dell'estate 2015, inoltre, il gruppo *CP_1* era stato coinvolto in una serie di sequestri di natura penale e amministrativa che avevano riguardato anche gli immobili di via del Lido, che il *CP_1* aveva proposto in sostituzione di quello di via XXI Aprile.

La ricorrente, ritenendo configurabile la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società e del *CP_1* in proprio, rappresentava, pertanto, che intendeva introdurre l'azione di merito al fine di ottenere la condanna dei predetti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

Si costituivano tutti i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

Con ordinanza pubblicata in data 8.1.2017, il tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva di *CP_3* rimasta estranea alla scrittura privata del

14.2.2014, e autorizzava il sequestro conservativo su tutti i beni di *CP_2*
Controparte_2 e di *Controparte_1* fino alla concorrenza di € 260.000,00.

Parte_1 introduceva il giudizio di merito, chiedendo la condanna di
Controparte_2 e di *Controparte_1*, in solido, al risarcimento del danno, quantificato complessivamente in € 423.500,00, di cui € 260.000,00 quale ricavato dalla vendita dell'appartamento di via Bradano, € 5.000,00 per il posto auto di via Bradano, € 50.000,00 per i danni subiti a causa dell'alluvione del novembre 2014, € 8.500,00 (€ 500,00 x 17 mesi) per la restituzione dei canoni mensili da agosto 2015, € 100.000,00 per danni patrimoniali e non; chiedeva altresì il trasferimento del locale garage di mq. 50, sito in via Bradano 6, e la restituzione delle piante, vasi ornamentali e oggetti personali fatti collocare da *Controparte_1* nel piano 4° e nei garage di via XXI Aprile.

Si costituivano i convenuti, chiedendo di: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di *Controparte_1* in proprio; dichiarare la nullità dell'accordo del 14.2.2014; disporre la riduzione del sequestro, essendo stato eseguito per un valore eccessivo rispetto al credito vantato; rigettare le domande attoree; in via riconvenzionale subordinata, dichiarare con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. il passaggio di proprietà dell'immobile meglio descritto nell'accordo intercorso tra le parti, previa corresponsione del prezzo complessivo di € 430.000,00, oltre all'importo della locazione dell'immobile sostitutivo fornito da [...]

Controparte_2

A seguito dell'espletamento di c.t.u., disposta al fine di determinare il valore del compendio immobiliare sottoposto a sequestro, con ordinanza depositata il 25.7.2018, il giudice limitava il sequestro ai soli immobili indicati alla pag. 8 della relazione del C.T.U. e provvedeva sui mezzi di prova, disponendo c.t.u. sulle condizioni dell'immobile di via XXI Aprile e sulla riferibilità al *CP_1* della firma in calce al contratto di comodato.

All'esito, con sentenza n. 1103/2020, R.G. n. 1662/2017, pubblicata in data 23.6.2020, il tribunale così provvedeva:

<<dichiara il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_1* ;

rigetta le domande attoree;

dichiara inammissibili la domanda riconvenzionale principale e la domanda ex art. 96 1° e 2° comma c.p.c.;

revoca il provvedimento di sequestro conservativo;

ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione relativa al sequestro all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, con esonero da responsabilità;

condanna l'attrice alle spese di causa che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, liquida in favore di *Controparte_2* e *Controparte_1* , a titolo di compensi, in € 18.000,00 complessivamente ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;

pone le spese delle c.t.u. a carico definitivo dell'attrice>>.

Si riporta di seguito la motivazione:

<<... Preliminarmente è ritenuto il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_1* in proprio, essendo intervenuto il preliminare per cui è causa tra la *Pt_1* e la *Controparte_2*

Nel merito, ai fini della ricostruzione dell'*iter* autorizzativo del complesso immobiliare in Via XXI Aprile, il c.t.u. ing. *CP_4* ha riscontrato come la *Controparte_2* abbia presentato in data 12-5-2011 DIA 213/2011 per l'intervento di demolizione del preesistente fabbricato e sua successiva ricostruzione ai sensi della Legge Regionale n. 21/2009.

A seguito di verifiche del Corpo Forestale dello Stato si appurava, peraltro, come l'originaria volumetria del fabbricato demolito fosse inferiore a quella riportata nella DIA 213/2011 sicché l'autorità comunale ha emesso ordine di demolizione n° 15437/2013 del 27-3-13.

A seguito della parziale demolizione della volumetria realizzata è stato, quindi, ritenuto ammissibile il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell'art 37 del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 15/2008, previo versamento dell'oblazione di € 1.000,00.

A seguito, quindi, di ulteriore DIA n°270/2014 dei 28-5-2014, si è proceduto ad una diversa distribuzione degli spazi interni, con comunicazione di fine lavori in data 19-3-2015.

In data 13-5-2016 il Comando di Polizia Locale di Latina procede a sequestro preventivo dei locali siti al quarto piano a seguito dei quale in data 10-2-2017, tramite *Or* 96/2017 regolarmente assentita, è richiesto il recupero del sottotetto da non residenziale a residenziale sicché allo stato, conclude il c.t.u., "l'appartamento promesso in vendita risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente a meno di lievi difformità riscontrate nella disposizione degli spazi interni, comunque sanabili ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 versando una somma non superiore ad € 5.164 e non inferiore ad € 516,

stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio".

All'epoca, dunque, del contratto preliminare del 14-2-2014 l'immobile compromesso, pur precedentemente soggetto all'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Latina in data 27-3-2013, risulta comunque condonabile ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 15/2008 mediante il versamento della modica sanzione di € 1.000,00.

Successivamente con la DIA 270/2014 del 28-5-2014 si procede ad una redistribuzione degli spazi interni con previsione di un collegamento tra il terzo piano ed i sovrastanti volumi tecnici mentre con la DIA 96/2017 del 10-2-2017, assentita, il c.t.u. reputa superato il sequestro preventivo intervenuto in data 13-5-2016 a fronte della riscontrata realizzazione del solaio di copertura a mt. 2,70 dal pavimento, si da costituire un ulteriore piano in luogo del previsto locale tecnico in difformità degli elaborati grafici allegati al permesso a costruire in sanatoria n°29 del 10-6-2013 e successive varianti del 27-5-2014 e del 19-6-2014.

Allo stato, dunque, l'immobile compromesso risulta legittimamente negoziabile.

Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento da parte della promittente venditrice formulata dall'attrice e della collegata pretesa risarcitoria laddove è revocato il provvedimento di sequestro conservativo.

Quanto alla concorrente domanda di trasferimento in proprio favore del garage di Via Bradano 6, l'attrice fonda la domanda sul preliminare di compravendita intervenuto in data 26-6-2007 tra la stessa e la **CP_3** soggetto che, pur coinvolto nel procedimento cautelare *ante causam* e dallo stesso estromesso per carenza di legittimazione passiva, è comunque estraneo al presente giudizio instaurato esclusivamente nei confronti di **Controparte_2** e di **Controparte_1**.

Riguardo, infine, alla condanna alla restituzione delle piante e degli effetti personali immagazzinati nei *boxes* ed al quarto piano di Via XXI Aprile, non è emerso riscontro circa la fondatezza dell'assunto, con relativo rigetto anche di tale ulteriore pretesa.

Né la c.t.u. svolta dal prof. **Per_2** ha fornito positivi riscontri alla tesi attorea, essendo stata, sulla scorta di verifiche ed argomentazioni immuni da censure, esclusa la riconducibilità alla mano di **Controparte_1** della sottoscrizione in calce al contratto di comodato datato 16-6-2014.

Venendo, ora all'esame della domanda riconvenzionale di nullità del preliminare, avanzata in via principale, essa, a prescindere da ogni ulteriore considerazione di merito, risulta proposta tardivamente risultando la comparsa di costituzione dei convenuti depositata in data 29-8-2017 a fronte dell'udienza di comparizione e trattazione fissata per il 19-9-2017 e della sospensione feriale dei termini stabilita sino al 31-8-2017 sicché, non trattandosi di termine libero, la comparsa per essere tempestiva avrebbe dovuto essere depositata al più tardi il 30-7-2017.

Quanto, poi, alle richieste di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e di corresponsione dei canoni di locazione, entrambe risultano formulate in via riconvenzionale subordinata sicché risultano assorbite dal rigetto delle domande attoree.

In merito, quindi, alla domanda di condanna ex art. 96 1° e/o 2° comma c.p.c., si rileva come la proposizione della stessa risalga solo al 25-3-2019 e, pertanto, ad epoca ben successiva alla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c..

Oppone parte convenuta al riguardo come la contezza della responsabilità della controparte sia emersa solo all'esito dello svolgimento della c.t.u. dell'ing. **CP_4** di stima degli immobili sequestrati nonché del c.t.u. prof. **Per_2** di verifica dell'apocriefa della firma solo apparentemente apposta dal **CP_1** in calce al contratto di comodato.

Orbene, l'entità degli immobili sottoposti a sequestro dalla **Pt_1** in forza del provvedimento del dr. **Per_3** non doveva essere sconosciuta ai convenuti che ne erano proprietari alla pari della circostanza della mancata apposizione della sottoscrizione da parte del **CP_1** sicchè non può che essere ribadita la tardività della domanda riconvenzionale proposta sia ai sensi del 1° che del 2° comma dell'art. 96 del codice di rito.

Né, stante, l'obiettivo controvertibilità della vicenda, si ravvisano le condizioni per un intervento officioso a termini del 3° comma del suddetto articolo.

La soccombenza dell'attrice giustifica, invece, la condanna della stessa alle spese legali e delle consulenze tecniche d'ufficio ...>>.

Avverso detta sentenza ha proposto appello **Parte_1**, chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere le seguenti conclusioni:

«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, previa ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti dall'appellante in primo grado non ammessi e rinnovo della CTU sullo stato urbanistico del bene oggetto della scrittura del febbraio 2014, in totale riforma della sentenza n 1103/2020 Tribunale di Latina Giudice dott. De Cinti,

a) preliminarmente rigettare perché tardivamente depositata la domanda riconvenzionale avanzata dalle parti convenute ai sensi dell'art 2932 CC;

b) accogliere l'eccezione di nullità del contratto preliminare sottoscritto in data 14-2-2014 dedotta dalle parti convenute, rilevabile anche d'ufficio, dal momento che la scrittura stessa è priva della specifica indicazione degli immobili compravenduti contro l'indicazione del prezzo ossia degli elementi fondamentali di quello che sarà poi il contratto definitivo, con condanna dei convenuti alla restituzione degli importi di € 260.000,00 trattenuti indebitamente in acconto;

c) dichiarare la legittimazione passiva del sig. **Controparte_1** per le condotte illecite ai danni della sig.ra **Pt_1**

d) nella denegata ipotesi di conferma della scrittura del 2014, accertare che alla data della sottoscrizione del preliminare del febbraio 2014 sino alla data della sentenza di primo grado l'immobile di viale XXI Aprile era urbanisticamente non in regola e tale è tutt'ora;

e) condannare i convenuti, a titolo di fatto illecito e di inadempimento contrattuale in solido tra loro al risarcimento dell'intero credito risarcitorio richiesto pari ad € 418.700,00, così suddivisi € 260.000,00,

quale ricavato dalla vendita dell'appartamento di Via Bradano, € 50.000,00, danni subiti a seguito dell'alluvione del Novembre 2014, € 8.517,00 (€ 500,00 x 17 mesi) la restituzione dei canoni mensile da Agosto 2015 ad oggi, € 100.000,00 danni patrimoniali e non, morali ed esistenziali, o quella diversa maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero di giustizia per i fatti di cui in premessa.

f) annullare il capo della sentenza di primo grado che ha statuito la condanna alle spese della parte attrice anche in relazione alle consulenze tecniche, disposte in relazione alle domande di parte convenuta rivelatesi

assolutamente tardive ed infondate;

il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. per il primo ed il secondo grado».

Si sono costituiti, in data 11.12.2020, *Controparte_2* e

Controparte_1, formulando le seguenti conclusioni:

«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:

A) In via preliminare sull'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c.

- Dichiarare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto e diritto e non provata;

B) In via preliminare sull'appello

- Dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;

C) Sul merito dell'appello

- Respingere tutti i motivi di appello proposti dalla Sig.ra *Parte_1* perché infondati in fatto e diritto e comunque perché del tutto sprovvisi di prove a sostegno, con contestale conferma della sentenza del Tribunale Civile di Latina R.G. 1103/2020;

D) Sull'Appello incidentale

- Accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza del tribunale di Latina n. 1103/2020 nella parte relativa alla condanna della signora *Pt_1* ai sensi dell'articolo 96 c.p.c, commi 1 e/o 2 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra *Parte_1* al risarcimento di tutti i danni, danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla società *Controparte_2* e del sig. *Controparte_1*, con il pagamento in loro favore della somma di euro 2.016.620,00, pari al valore dei beni colpiti dall'incauta trascrizione del sequestro conservativo, oltre interessi e rivalutazione, o quella ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;

- Accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza del Tribunale di Latina n. 1103/2020 nella parte relativa alla subordinazione al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l'ordine al conservatore relativo alla cancellazione del sequestro e, per l'effetto, ordinare al conservatore la

cancellazione totale ed immediata del sequestro conservativo trascritto a Latina il 2.02.2017 al numero 2563 di registro generale e al numero 1823 di registro particolare, in favore della signora

Parte_1 e contro la società *Controparte_2* e *Controparte_1*.

E) In subordine sull'Appello incidentale

- Accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza del tribunale di Latina n. 1103/2020 nella sola parte relativa alla condanna della signora *Pt_1* ai sensi dell'articolo 96 c.p.c, commi 1 e/o 2 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra *Parte_1* al risarcimento di tutti i danni, danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla società *Controparte_2* e del sig. *Controparte_1*, con il pagamento in loro favore della somma di euro 355.000,00 oltre interessi e rivalutazione corrispondete al prezzo offerto dai proponenti le offerte di acquisto non perfezionate oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.

F) Sulle spese di giudizio

- Condannare la Sig.ra *Parte_1* al pagamento in favore della società *Controparte_2* [...] e del sig. *Controparte_1* delle spese, competenze ed onorari legali del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Santo e dell'Avv. Manuela Milani che se ne dichiarano antistatari>>.

In via istruttoria subordinata, in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, pur ritenendo il danno ampiamente dimostrato con la documentazione depositata, hanno chiesto ammettersi prova per testi.

La Corte, con ordinanza del 29.1.2021 emessa nel sub procedimento 4846-1/2020, ha accolto il ricorso ex. art. 700 c.p.c. proposto dagli appellati e ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina la cancellazione immediata del sequestro conservativo, che era stata subordinata dal primo giudice al passaggio in giudicato della sentenza, riservando la liquidazione delle spese al merito.

Con ordinanza emessa in pari data nel giudizio di merito, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7.12.2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento di *Controparte_2*

A seguito di rituale riassunzione, si è costituita, in data 8.4.2024, la curatela riportandosi a tutti gli atti, deduzioni, istanze, domande e conclusioni formulate dalla società in bonis.

All'odierna udienza, i procuratori di parte appellante e del *CP_2* hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di *Controparte_1*.

La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta, infatti, la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. n. 6867 del 30/07/1996; Cass. n. 24331 del 30/09/2008), conservando la parte il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione (Cass. n. 26372 del 16/12/2014).

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).

Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.

Ciò detto, si sintetizzano di seguito i motivi dell'appello principale:

- 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere il primo giudice, senza alcuna motivazione, dichiarato la carenza di legittimazione passiva di *Controparte_1*, rigettato la domanda di restituzione dei beni mobili e omesso di pronunciarsi sulle richieste risarcitorie riguardanti sia la restituzione dei canoni pagati dalla *Pt_1* in attesa della consegna dell'immobile di via XXI Aprile sia la distruzione di parte dei mobili trasferiti in via Monte Petrella, nonostante i fatti fossero non contestati e dopo aver respinto le istanze istruttorie formulate dall'attrice;
- 2) omessa valutazione delle prove e violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla legittimazione processuale di *Controparte_1*, atteso che dalla documentazione versata in atti (visure camerali, provvedimenti giudiziari penali) emergeva il collegamento causale tra il comportamento illecito del *CP_1* e i danni subiti dalla *Pt_1* ;
- 3) erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'oggetto dell'accertamento tecnico per violazione del D.P.R. n. 380/2001, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n. 13/2009, per avere il primo giudice escluso l'inadempimento di *Controparte_2* e il fatto illecito di *Controparte_1* sulla base della c.t.u. a firma dell'ing. *CP_4*, senza tener conto che il bene, sino alla data della sentenza, era gravato da sequestro preventivo e senza considerare i gravi vizi evidenziati nelle note critiche alla c.t.u. e il comportamento dell'ing. *CP_4*, il quale aveva effettuato un accesso ai luoghi di causa violando i sigilli posti dalla autorità, indice questo di scarsa sollecitudine e palese negligenza e insipienza;
- 4) erronea valutazione dei fatti di causa e violazione dell'art. 1421 c.c. in relazione all'art. 1351 c.c., per avere il primo giudice, a fronte dell'eccezione di

nullità della scrittura privata, sollevata dai convenuti *Controparte_2* e *Controparte_1*, “declassato” detta eccezione a domanda riconvenzionale, rigettandola per tardività, nonostante si trattasse di eccezione rilevabile d’ufficio;

- 5) violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il primo giudice, pur avendo rigettato sia la domanda di parte attrice sia tutte le domande di parte convenuta, condannato la *Pt_1* alle spese di causa, comprese quelle delle espletate c.t.u., mentre avrebbe dovuto operare la compensazione delle spese.

Il primo motivo è infondato.

Come noto, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 6758 del 01/03/2022).

Nella specie, la sentenza non è affetta dal denunciato vizio, dal momento che, sia pure con motivazione succinta, il tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l’estraneità del *CP_1* in proprio, essendo il preliminare stato concluso tra la *Pt_1* *Organizzazione_2*

Così statuendo, ha evidentemente inteso ricondurre la vicenda al solo profilo della responsabilità contrattuale.

Avendo concluso che “l’immobile compromesso risulta legittimamente negoziabile”, ha inoltre respinto le domande risarcitorie dell’attrice in conseguenza del rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento della promittente venditrice, sicché, a fronte di quanto espressamente affermato in sentenza, irrilevante è che i fatti posti a fondamento delle richieste risarcitorie fossero o meno non contestati o che fossero state respinte le istanze istruttorie sui danni subiti.

Ciò che rileva, ai fini in esame, è che la motivazione, ad avviso della Corte, consente pacificamente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione e di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice.

Il quarto motivo di ricorso è da ritenersi logicamente pregiudiziale rispetto al secondo e al terzo e va, quindi, esaminato prima di questi ultimi.

L'appellante impugna la sentenza lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'accordo del 14.2.2014, che non costituirebbe contratto preliminare, sollevata in primo grado dai convenuti e rigettata dal giudice, che l'aveva qualificata come domanda riconvenzionale proposta dalla parte costituitasi tardivamente.

La questione riguarda la nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto.

Pertanto, vertendosi in tema di eccezione rilevabile d'ufficio, la stessa deve essere trattata, a prescindere dal difetto di interesse ad impugnare in capo all'appellante, eccepito da parte appellata.

Come noto, ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali; in particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile (Cass. n. 11297 del 10/05/2018; Cass. n. 2473 del 01/02/2013).

Ritiene la Corte che, nella specie, il preliminare non sia nullo, dal momento che è univoco l'impegno a vendere assunto dalla società ed è chiaro l'accordo delle parti, atteso che la Pt_1 sarebbe stata immessa nel possesso appena l'immobile sarebbe stato completato e, contestualmente, alla società sarebbe stato consegnato il possesso dell'immobile sito in Borgo Sabotino.

Il bene, seppur non identificato con i dati catastali, è comunque compiutamente descritto nei seguenti termini: "appartamento sito in Latina alla via XXI Aprile snc, piano III, di circa 75mq cui, per pertinenza, verranno assegnati un locale tecnico al 4° piano di circa 50 mq, garage ed una cantina".

Questi ultimi locali, trattandosi di pertinenze, ben potevano essere meglio determinati con l'atto definitivo.

Anche il prezzo è determinabile, dal momento che il pagamento sarebbe avvenuto, come già detto, con il ricavato della vendita dell'immobile di via Bradano e dell'immobile di Borgo Sabotino, via Vetiche.

Tra l'altro è incontestato che l'immobile di via Bradano, che inizialmente doveva essere ceduto alla *Pt_1* in permuta, era stato venduto dalla società a terzi al prezzo di € 260.000,00 (vds. rogito allegato alle note istruttorie di parte attrice), di talché tale somma sarebbe stata imputata quale acconto prezzo.

Va quindi esclusa la nullità del preliminare, di talché il motivo deve essere rigettato.

Devono ora essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, prendendo le mosse da quest'ultimo.

L'appellante lamenta in sostanza che il tribunale avrebbe fatto propria la c.t.u. senza neppure motivare in ordine ai vizi denunciati dal C.T.P. della *Pt_1* ; avrebbe inoltre ignorato, al pari del C.T.U., che "il meccanismo del silenzio assenso sulla DIA del 2017 volta al recupero del sottotetto realizzato al quarto piano non può essere invocato per le gravi violazioni di legge in cui il costruttore incorre".

In particolare, sostiene che nel 2016 la polizia locale aveva accertato che il piano quarto, destinato ad essere venduto come parte dell'immobile alla *Pt_1* , non era un locale tecnico come riportato negli allegati planimetrici al permesso a costruire in sanatoria n. 29 del 2013 e successive varianti, ma era un vero e proprio piano ulteriore con altezza dal pavimento di 2,70 metri ("nascosta artatamente da una controsoffittatura a metri 2,31. Di più: l'originaria apertura tra il terzo ed il quarto piano era stata chiusa"); la *Org* del 2017 per il recupero del sottotetto non poteva dirsi assentita perché sul quarto piano vi era in atto un sequestro preventivo e la stessa era irregolare perché l'edificio in questione non risultava legittimato, essendo lo stesso stato costruito in difformità al progetto assentito (la L.R. n. 13/2009 all'art. 3, lettera a), infatti stabiliva come prima condizione che l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi).

La doglianza è fondata.

Va qui rilevato che:

- a fronte della demolizione della volumetria eccedente del fabbricato, il C.T.U. ha ritenuto ammissibile il rilascio del permesso in sanatoria previo versamento della prevista sanzione a titolo di oblazione di € 1.000,00 (sostanzialmente riportando il contenuto della relazione istruttoria del 31.5.2013 a firma del tecnico del Comune di Latina all'esito del sopralluogo effettuato il 30.5.2013 con il tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica, allegata alla c.t.u.);
- con DIA 270/14 prot. n. 74094 del 28.5.2014 si è proceduto ad una diversa distribuzione degli spazi interni, che prevedevano anche il collegamento (mediante scala) delle unità immobiliari poste al piano terzo con i soprastanti volumi tecnici, in particolare per attribuire alle stesse, parte del terrazzo solare come uso esclusivo di proprietà, seguita da comunicazione di fine lavori in data 19.3.2015;
- il 13.5.2016 la polizia locale ha eseguito il sequestro preventivo, convalidato dal GIP, in quanto, dove era previsto un locale tecnico, il solaio in cemento armato di copertura del locale tecnico era posto ad un'altezza dal pavimento pari a ml 2.70, con ciò costituendo un ulteriore piano, in difformità con quanto riportato negli elaborati grafici allegati al permesso a costruire in sanatoria n. 29 del 10.6.2013 e successive varianti del 27.5.2014 e del 19.6.2014 (quest'ultima, come chiarito dal C.T.U., costituiva un'integrazione della prima);
- con DIA 96/2017 prot. n.19990 del 10.2.2017 è stato richiesto il recupero del sottotetto da non residenziale a residenziale e l'unificazione di unità immobiliari ("Il cambio di destinazione d'uso del locale deposito al piano quarto da non residenziale a residenziale (cucina) collegato con l'appartamento sottostante di proprietà, mediante scala già assentita ed apertura su muratura esistente per l'accesso diretto alla cucina. La suddetta DIA risulta assentita": pagg. 8 e 9 della c.t.u.);
- il C.T.U. ha concluso che "l'appartamento promesso in vendita risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente, a meno di lievi difformità, riscontrate nella disposizione degli spazi interni, comunque sanabili ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001, versando una somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio" (pag. 9).

Il giudice di primo grado ha dunque affermato che il C.T.U. aveva ritenuto “superato il sequestro preventivo” del 2016 a seguito della DIA, assentita, del 2017, per il cambiamento d’uso del sottotetto da non residenziale a residenziale, senza tuttavia tener conto del fatto che il C.T.U., a fronte delle osservazioni del C.T.P., si è limitato a rispondere che la DIA del 2017 doveva ritenersi assentita essendo decorsi i termini di legge per il formarsi del silenzio assenso e che il Comune, pertanto, non aveva ravvisato alcun contrasto con il permesso a costruire in sanatoria del 10 giugno 2013 e successive varianti del 28 maggio 2014 e del 19 giugno 2014.

Tale risposta però non tiene conto del fatto che, ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 13/2009, “l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi”.

Ora, è vero che, per l’edificio, era stato richiesto il permesso in sanatoria ritenuto ammissibile dal C.T.U. (e già dal tecnico del Comune in data 31.5.2013) mediante il pagamento di un’oblazione di € 1.000,00.

È anche vero però che, come si è visto, dal verbale di sequestro preventivo eseguito dalla p.g. e dall’ordinanza di convalida del GIP emerge che al piano quarto, dove era previsto un locale tecnico, il solaio era posto ad un’altezza di ml. 2,70 e vi era un controsoffitto all’altezza di m. 2,31, “con ciò costituendo un ulteriore piano, in difformità con quanto riportato negli elaborati grafici allegati al permesso a costruire in sanatoria n. 29 del 10.6.2013 e successive varianti del 27.5.2014 e del 19.6.2014”.

Ne consegue che il fabbricato, contrariamente a quanto riportato negli elaborati grafici allegati al permesso in sanatoria, era difforme, di talché non era possibile usufruire, in base alla suddetta normativa, del recupero dei locali sottotetto.

Deve concludersi che la DIA del 2017, pur assentita per silenzio assenso, non era legittima e dunque non era idonea a “superare” il disposto sequestro preventivo, come invece affermato dal tribunale.

Del resto, ciò trova conferma nel fatto che, nel 2019, all’epoca dell’espletamento della c.t.u., il locale al quarto piano era ancora sottoposto a sequestro, né risulta che ad oggi sia stato emesso un provvedimento decisivo favorevole alla parte appellata, la quale non ha dedotto e dimostrato che il bene è stato dissequestrato e che i lavori sono stati ultimati.

Legittimamente, dunque, la *Pt_1* ha rifiutato di procedere alla stipula del definitivo, poiché il promissario acquirente ha diritto a non acquistare un bene non in regola dal punto di vista edilizio-urbanistico e a rifiutare la stipula del contratto definitivo di compravendita, trattandosi di violazioni essenziali e non certo secondarie (posto che, là dove era rappresentato un sottotetto, esisteva invece un vero proprio ulteriore piano).

Anche il secondo motivo, concernente l'affermato difetto di legittimazione processuale di *Controparte_1*, è fondato.

Pur trattandosi di negozi distinti, che sono stati conclusi a vario titolo tra le singole parti degli stessi, emerge la responsabilità anche di *Controparte_1* in proprio.

La vicenda riguardante l'immobile di via Bradano, oggetto di permuta (con il preliminare del 26.6.2007), ha interessato la *Pt_1* e la società *CP_3* il cui legale rappresentante era dapprima *Parte_2*, poi *Persona_4* (rispettivamente moglie e fratello di *Controparte_1*) e si è definita con il verbale di conciliazione giudiziale del 13.2.2014, con cui *CP_3* ha trasferito alla *Pt_1* il diritto di nuda proprietà dell'appartamento e i box auto siti in via delle Vetiche snc (e alla di lei madre il diritto di usufrutto).

L'appartamento di via Bradano, però, non poteva essere oggetto di impegno di trasferimento in favore della *Pt_1* da parte di *CP_5* *Controparte_2* in quanto era stato acquistato dalla *Organizzazione_3* di cui *Controparte_1* era amministratore, il quale era dunque ben consapevole di ciò.

Inoltre, il giorno successivo alla conciliazione giudiziale, *Controparte_2* il cui legale rappresentante era *Controparte_1*, si è impegnata a trasferire l'immobile di via XXI Aprile alla *Pt_1* e le parti hanno convenuto che il pagamento sarebbe avvenuto in parte con il ricavato della vendita dell'immobile di via Bradano "ancora non intestato a *Parte_1* ma di sua proprietà", immobile che è stato venduto a terzi dalla società proprietaria al prezzo di € 260.000,00.

L'evidente collegamento tra le società e i negozi vede il coinvolgimento di *CP_1* [...], cui le varie società facevano capo.

E invero, il tribunale di Latina, con la sentenza n. 79/2023 del 23.11.2023, ha dichiarato il fallimento della supersocietà di fatto partecipata da *Controparte_6* [...], *Controparte_2* e *Controparte_7* nonché, ex art. 147, comma

5, l.f., dei soci illimitatamente responsabili *Controparte_2* e *CP_7* [...] evidenziando una serie di elementi indiziari dai quali emergeva la gestione di un'unica attività imprenditoriale e commerciale, così descritti «... - l'oggetto sociale di tutte le parti del presente giudizio è identico, sia in termini formali (cfr. docc. 4, 5 e 6, in cui è riportata la medesima dicitura) sia in termini sostanziali (essendo l'attività di costruzione di edifici il core business dell'impresa riconducibile alla famiglia *CP_1*); - le due società condividevano gli uffici nello stesso immobile sito in Latina, Via Vincenzo Monti, 15, che per *Controparte_2* costituiva la sede legale, mentre per *CP_3* la sede amministrativa (come risulta dalle visure camerali sub doc. 4, p. 19, e doc. 5); nella documentazione relativa ai bonifici effettuati da *CP_3* in favore di *Controparte_7* si legge che quest'ultima aveva sede in "VIA VINCENZO MONTI 15 LATINA" (cfr. doc. 73), cioè presso la stessa sede effettiva della prima e di *Controparte_2* - l'esame dei movimenti bancari della fallita ha lasciato emergere vari bonifici tra la *CP_3* e le due società, che non hanno trovato alcun riscontro, né alcuna giustificazione giuridico-economica, nei documenti in possesso della Curatela (cfr. doc. 58, 73 e 74); - le società si scambiavano alla bisogna la proprietà dei rispettivi cantieri, come si desume dalle richieste di voltura dei titoli abilitativi edilizi (e dei relativi procedimenti amministrativi) presso i competenti uffici comunali (cfr. doc. 59); - in un contenzioso vertente tra un acquirente di un immobile ed *CP_3* *Controparte_7* è succeduta a titolo particolare nel diritto controverso mantenendo gli stessi difensori nominati dalla fallita in primo grado (cfr. doc. 71)».

Il tribunale ha concluso che «... I collegamenti negoziali, finanziari ed imprenditoriali sono idonei a dimostrare che tutte le società erano avvinte da un legame di affectio societatis. In particolare, tutte condividevano il Sig. *Controparte_1* quale unico socio e amministratore di fatto e/o di diritto e perseguivano il comune intento sociale consistente nel continuare ad esercitare l'attività di costruzione e vendita di edifici collettivamente evitando, al contempo, il blocco dei cantieri e l'insolvenza dovuta, in particolare, all'entità dei debiti fiscali della *Controparte_8*

Alla luce di tutti i suddetti elementi, ritiene la Corte che sussista anche la responsabilità di *Controparte_1* in proprio, il quale, conscio della situazione delle varie società a lui riconducibili e dei beni di titolarità di queste, per il tramite delle stesse, non ha esitato a promettere in permuta alla *Pt_1* un immobile (quello di via Bradano) non di proprietà della *CP_3* per poi addivenire alla stipula dell'atto notarile, in forza del quale *CP_3* ha acquistato gli immobili della *Pt_1* senza tuttavia dare in permuta il bene; a seguito della domanda ex art. 2932 c.c., è pervenuto ad una conciliazione giudiziale e, il giorno successivo, ha promesso in vendita un immobile illegittimo dal punto di vista edilizio-urbanistico (quello di via Aprile XXI), mai consegnato e poi sottoposto a sequestro preventivo, che la *Pt_1* avrebbe pagato, in

parte, con il ricavato della vendita a terzi del bene di via Bradano, senza dar corso all'obbligazione assunta e senza restituire la somma di € 260.000,00.

Quanto sopra dimostra la responsabilità, a titolo extracontrattuale, di *CP_1* [...], il quale, con la propria condotta, ha concorso, con la *Controparte_2* a causare il danno patito dalla *Pt_1*.

La sentenza va pertanto riformata anche su tale capo.

A questo punto deve procedersi all'esame della domanda risarcitoria come reiterata in appello, che è stata respinta dal tribunale in ragione del rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento dei convenuti.

Si premette, in linea generale, che spetta al promissario acquirente il risarcimento solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza (Cass. n. 13792 del 31/05/2017).

Nelle specie, ad avviso della Corte, spetta alla *Pt_1* il risarcimento del danno subito limitatamente alla somma di € 260.000,00.

Secondo quanto pattuito nel preliminare del 14.2.2014, come si è già detto, il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto in parte con il ricavato della vendita dell'immobile di via Bradano, "ancora non intestato a *Parte_1* ma di sua proprietà".

L'accordo deriva dal preliminare di compravendita e permuta del 2007 in forza del quale era previsto che tale immobile sarebbe stato trasferito alla *Pt_1* come pagamento di parte del prezzo dei beni che *CP_3* aveva acquistato dalle sorelle *Pt_1* e dalla madre di queste.

Pur essendo i contratti stati conclusi con società differenti e pur non essendo la *Pt_1* divenuta proprietaria del bene, emerge comunque, dalla pattuizione sopra riportata, che le parti hanno inteso considerare che il bene spettasse "di fatto" alla *Pt_1*.

Il bene è stato venduto a terzi (secondo quanto previsto dal preliminare), ma il ricavato di € 260.000,00 non è mai stato computato quale acconto-prezzo (non essendo le parti addivenute al definitivo per l'immobile di via XXI Aprile) né tanto meno è stato restituito alla *Pt_1*, come già detto.

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda di condanna di *Controparte_1* al pagamento della somma di € 260.000,00 in favore della *Pt_1*.

Il *CP_2* (subentrato alla *Organizzazione_4* in bonis) deve essere dichiarato coobbligato, in solido con il *CP_1*, per il pagamento della suddetta somma di € 260.000,00.

E infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11741 del 05/05/2021; Cass. n. 11362/2018; Cass. n. 26041/2010), la dichiarazione di fallimento del debitore, aprendo il concorso sul patrimonio del fallito, preclude la proposizione o la prosecuzione di azioni individuali da parte dei creditori, i cui crediti debbono essere accertati e soddisfatti nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. L.F., dinanzi al giudice delegato e al tribunale fallimentare, la cui competenza attrae tutte le controversie che trovano la loro ragione diretta o indiretta e la loro origine ontologica e funzionale nel fallimento; tale vis attrattiva non si estende tuttavia all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda proposta dal creditore, trovando in tal caso applicazione l'art. 96 L.F., che al comma 2, n. 3, prevede (al pari del previgente art. 95) espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione.

Spiega la Corte di legittimità che ciò comporta che, ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado è destinata a spiegare efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado.

Deve dunque essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata all'odierna udienza dal procuratore del *CP_2*, dovendosi affermare che la presente sentenza ha valore di mero accertamento nei confronti della curatela.

Sulla suddetta somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. n. 17572 del 20/06/2023), in difetto di previsione di una data di scadenza e in difetto di domanda ex art. 1224 comma 2 c.c.

Devono, di contro essere respinte le ulteriori domande risarcitorie (€ 50.000,00 per i danni subiti a seguito dell'alluvione del novembre 2014 ed € 8.517,00 - € 500,00 x 17 mesi - per la restituzione dei canoni mensili), difettando il nesso di causalità immediata e diretta tra tali danni e l'inadempimento.

Invero, quella di lasciare l'immobile di via dell'Agora nel mese di maggio 2014, già detenuto in locazione dalla *Pt_1* e dal suo nucleo familiare, per trasferirsi in un appartamento di ridotte dimensioni è stata una libera e autonoma scelta della predetta.

Mai è stato neppure dedotto che ciò fosse riconducibile ai convenuti, tanto più che dal preliminare del 14.2.2014 risultava che l'appartamento sarebbe stato consegnato "appena lo stesso sarà completato", di talché nessuna garanzia vi era sulla data della consegna.

Proprio per questa ragione, verosimilmente, nessun termine era stato indicato per il rogito.

Pertanto, dalla scelta della promissaria acquirente di trasferirsi altrove, sia pure in un immobile reperito dalla promittente venditrice, non possono in radice derivare gli specifici danni lamentati dalla *Pt_1*, difettando il nesso eziologico tra questi (come dedotti) e l'inadempimento della società.

A nulla rileva l'asserita mancata contestazione di tali danni da parte dei convenuti, poiché è riservata al giudice la valutazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e al nesso di causa tra questo e l'inadempimento, indipendentemente dalla contestazione o meno delle parti sul punto.

Per gli stessi motivi deve essere disattesa la domanda di condanna al risarcimento dei "danni patrimoniali e non, morali ed esistenziali", quantificati in € 100.000,00, comunque generica e non precisata nemmeno con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Le istanze istruttorie reiterate dall'appellante rimangono assorbite in quanto sin qui esposto e argomentato.

Il quinto motivo, sulle spese, rimane assorbito dall'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello e le spese saranno regolate come si dirà oltre.

Venendo all'appello incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. e illogicità della motivazione, per avere il primo giudice rigettato detta richiesta risarcitoria ritenendola tardiva, mentre la stessa era stata presentata con apposita istanza, e non come domanda riconvenzionale, all'esito dell'espletamento delle due consulenze tecniche, quindi prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Nel merito, si deduce che, in relazione alla valutazione del danno subito, il comportamento tenuto dall'attrice risulterebbe contrario al dovere di lealtà e probità, poiché, sebbene sin dall'inizio parte convenuta avesse tentato di definire bonariamente la lite mediante una serie di proposte, la *Pt_1* non aveva dato riscontro alcuno.

Inoltre, si evidenzia che: con riguardo all'immobile di via Monte Petrella, l'attrice aveva prodotto un contratto di comodato d'uso gratuito mai redatto o sottoscritto da *Controparte_1*, come accertato dal C.T.U. dott. *Per_2*, il quale aveva concluso che la firma apposta era apocrifa; la stessa aveva altresì atteso un provvedimento giurisdizionale per procedere alla restrizione del sequestro, ancorché più volte invitata a ridurre spontaneamente la trascrizione del sequestro conservativo (trascritto senza utilizzare la normale prudenza, eccedendo di ben 9,68 volte il credito a tutela del quale la cautela era stata concessa); quanto al danno, dalle proposte di acquisto depositate, relative ad unità immobiliari del complesso di via Marino, non perfezionatesi a causa della trascrizione di parte attrice, emergeva un mancato introito di € 355.000,00, tenuto conto che la convenuta era una società di costruzione avente come oggetto sociale quello di costruire e vendere immobili; il danno pertanto deriverebbe dalla indisponibilità dei beni, incommerciabili a causa della formalità pregiudizievole trascritta, il cui valore, come accertato dal C.T.U. era

pari ad € 2.016.620,00, detratto il valore degli immobili su cui permaneva la misura cautelare.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. n. 14911 del 08/06/2018).

Pertanto, poiché la domanda è stata proposta con istanza depositata in data 25.3.2019, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha errato il tribunale a considerarla tardiva.

Ciò detto, la domanda di *Controparte_1* in proprio, pur ammissibile, va rigettata per l'assorbente ragione la domanda della *Pt_1* è stata parzialmente accolta e che, con riferimento al secondo comma dell'art. 96 c.p.c., non risulta in alcun modo dedotto e provato il danno che il medesimo avrebbe subito.

Quanto alla società (e ora al *CP_2*), ribadito che è esclusa la soccombenza dell'attrice, la domanda deve essere esaminata limitatamente all'estensione dei beni sui quali è stato trascritto il sequestro, poiché, per il resto, rimane assorbita nell'accoglimento parziale dell'appello.

Il primo comma presuppone la mala fede o la colpa grave, mentre, per il secondo comma, è sufficiente la colpa lieve.

La Suprema Corte, sia pure in tema di ipoteca, ha affermato che, nell'ipotesi in cui risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma c.p.c., quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e 2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore (Cass. n. 6533/2016).

Afferma la Corte, in motivazione, che il precedente orientamento - che prevedeva che il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., restando possibile configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, primo comma, c.p.c. qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave, anche rispetto a fattispecie nelle quali non si era in presenza di un accertamento di inesistenza del credito sopravvenuto alla iscrizione (cfr. Cass. nn. 17902 e 13107 del 2010) - non è più convincente e suggerisce un'interpretazione dell'art. 96, secondo comma, che tenga conto della nuova prospettiva di cui al novellato art. 111 Cost.

n. 16308 del 2007); in questa prospettiva, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito; utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore.

Nel caso in esame non risulta accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato concesso e poi iscritto il sequestro conservativo, ma è stato accertato che il sequestro fu iscritto dalla Pt_1 per un valore di gran lunga superiore a quello per cui era stato concesso, di talché la responsabilità può ricondursi, secondo l'insegnamento di cui sopra, all'ipotesi disciplinata dal comma 2 dell'art. 96 c.p.c.

Infatti, come accertato dal tribunale con l'ordinanza del 25.7.2018 a seguito di c.t.u. estimativa, il sequestro conservativo trascritto il 2.2.2017, poi ridotto, aveva interessato beni del valore di € 2.516.400,00 e, quanto ai convenuti, del valore di € 2.302.700,00.

Evidente, alla luce della sproporzione tra l'importo del credito a cui tutela fu concesso il sequestro conservativo e il valore dei beni su cui fu iscritto, è l'inosservanza della prudenza tipica dell'uomo di media diligenza, considerato anche il fatto che per la riduzione è stato necessario attendere il provvedimento del giudice.

Con riguardo al danno, va detto che se la proposizione dell'istanza ex art. 96 c.p.c. non incontra preclusioni assertive, non possono tuttavia essere depositati documenti ed essere articolate istanze istruttorie oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., tanto più che la società era ben consapevole della sproporzione sin dalla costituzione in giudizio e che non occorre attendere la c.t.u. estimativa per proporre la domanda.

Il danno, che non può certo corrispondere al valore dei beni, pur essendo difficile da provare nel quantum, è provato nell'an, trattandosi di beni immobili destinati alla vendita da parte di una società di costruzioni, la quale ha continuato a sopportarne gli oneri, sia pure per un periodo limitato di tempo, di circa diciotto mesi, essendo poi intervenuto il provvedimento di riduzione sopra menzionato.

Pertanto, ritiene la Corte che si debba procedere ad una liquidazione equitativa che tenga conto del lasso temporale effettivo, degli oneri gravanti su beni destinati alla vendita e dei costi di manutenzione che la società ha sopportato nel detto periodo.

Sulla base di siffatti criteri, si reputa equo liquidare la somma di € 50.000,00.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il primo giudice aveva immotivatamente condizionato la cancellazione della trascrizione del sequestro al passaggio in giudicato della sentenza, permettendo ad un provvedimento cautelare revocato di continuare a dispiegare i suoi effetti sostanziali.

Il motivo è fondato ed è assorbito dall'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 29.1.2021 nel sub procedimento R.G. n. 4846-1/2020, con cui è stata ordinata al Conservatore dell'Ufficio dei Registri Immobiliari di Latina la cancellazione immediata, con esonero da ogni responsabilità, del sequestro conservativo trascritto il 2.2.2017.

La Corte, condividendo integralmente quanto disposto, conferma l'ordinanza in parola.

Ricapitolando:

l'appello principale proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e nei confronti della società in bonis, cui è subentrato il *CP_2*, va parzialmente accolto;

l'appello incidentale proposto da *Controparte_1* va rigettato quanto al primo motivo (domanda ex art. 96 c.p.c.) e va accolto quanto al secondo (cancellazione immediata della trascrizione del sequestro conservativo);

l'appello incidentale proposto dalla società in bonis cui è subentrato il *CP_2* va parzialmente accolto.

Con riguardo alle spese, si rileva che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (rimanendo quindi assorbito il quarto motivo di appello).

Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. n. 9785/2022).

La parziale soccombenza reciproca delle parti impone la compensazione totale delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, ivi comprese quelle delle fasi cautelari in entrambi i gradi.

Quanto alle spese di c.t.u., queste vanno poste definitivamente in egual misura a carico di tutte le parti, dal momento che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (cfr. Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023).

Nella specie, le c.t.u. sono state svolte nell'interesse comune delle parti, stante la proposizione di contrapposte domande e difese, sicché si ritiene di provvedere nel senso suindicato.

Anche sul punto, la sentenza ha valore di accertamento nei confronti del **CP_2** .

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1103/2020, R.G. n. 1662/2017, pubblicata in data 23.6.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'appello proposto da **Parte_1** per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** , della somma di € 260.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) accerta e dichiara che il **Controparte_2** n. 37-1/2022 del tribunale di Latina è coobbligato, per le ragioni esposte in parte motiva, con **Controparte_1** per il pagamento, in favore di **Parte_1** , della suddetta somma di € 260.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) accoglie l'appello incidentale proposto dal **Controparte_2** **[...]** n. 37-1/2022 del tribunale di Latina per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna **Parte_1** , ex art. 96, comma 2, c.p.c., al pagamento, in favore del **CP_2** , della complessiva somma di € 50.000,00;
- 4) accoglie l'appello incidentale proposto da **Controparte_1** e dal **[...]** **Controparte_2** n. 37-1/2022 del tribunale di Latina e, per l'effetto, conferma quanto disposto con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa da questa Corte in data 29.1.2021;
- 5) compensa per intero tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, ivi comprese le spese delle fasi cautelari;
- 6) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura tra loro, fermo restando che la sentenza ha valore di accertamento nei confronti del **CP_2** .

Roma, 2.5.2024

Il Consigliere est.

Giovanna Schipani

Il Presidente

Giovanni Buonomo